Introduction au droit de l'informatique

ENSIIE

Consignes pour la journée de présentations

Lisez ce document en entier : il répond aux questions pratiques concernant la préparation, le déroulement et la notation des présentations.

1. Dates limites des rendus

Composition du groupe et proposition de cas pratique	**1er octobre 2026, 17 h 45**
Support de présentation	**13 octobre 2026, 9 h 00**
Feuille de décisions	**15 octobre 2026, 17 h 45**

2. Prérequis

Vous n'avez besoin ni d'expérience en entreprise, ni de connaissances juridiques au-delà du cours, pour obtenir une bonne note.

3. Constitution des groupes et création du cas pratique

1. Constituez par vous-mêmes **6 groupes de taille équilibrée** (un membre d'écart au plus entre le plus grand et le plus petit groupe). Personne ne doit rester sans groupe. Si vous retournez en entreprise dans les prochains jours, constituez vos groupes **très rapidement** : il est plus difficile de s'organiser à distance.
2. Chaque groupe doit créer un cas pratique correspondant à une **situation concrète impliquant des décisions difficiles, différente de celle des autres groupes**.
3. Les exigences applicables au contenu du cas pratique sont détaillées au 4.
4. Coordonnez-vous en amont : si deux cas pratiques sont trop proches, le premier groupe à avoir envoyé sa proposition sera prioritaire.
5. Envoyez votre proposition de cas pratique à **rendus@fconnes.com** avant la date indiquée au 1, en indiquant le prénom et le nom de chaque membre du groupe et en présentant en quelques lignes votre proposition, accompagnée des dilemmes envisagés.
6. Vous recevrez très rapidement une validation ou une demande d'ajustement de votre proposition.
7. Une fois votre proposition validée, rédigez le cas pratique détaillé.

4. Contenu du cas pratique

Un bon cas pratique consiste en une situation relativement simple à exposer, dans laquelle plusieurs décisions difficiles doivent être prises.

Votre cas pratique doit respecter les contraintes suivantes :

1. Le décideur est un ingénieur (alternant, chef de projet, développeur, directeur informatique d'une petite structure, etc.), occupant un poste que vous pourriez occuper d'ici quelques années.
2. Le contexte technique doit être **très précis** (un organisme, un projet, un système, un événement, des données, des prestataires, des flux, etc.) : un cas pratique dont l'exposé est vague ne permettra pas de prendre des décisions éclairées.
3. Le contexte de décision doit **impliquer plusieurs thèmes du cours** (au moins deux parmi les six thèmes juridiques : intrusions et dénis de service, NIS 2, RGPD, journaux de connexion, surveillance des salariés, AI Act), comme dans la réalité. NIS 2 n'étant pas encore transposée, un cas qui la mobilise doit être explicitement situé à une date où la loi de transposition est supposée en vigueur. Les obligations de l'AI Act relatives aux systèmes à haut risque ne s'appliquant qu'à partir de décembre 2027 (août 2028 pour les systèmes intégrés à des produits réglementés, comme les dispositifs médicaux), un cas qui les mobilise doit être situé après cette date.
4. À un moment donné, le décideur doit se retrouver face à plusieurs décisions difficiles. Il s'agit alors de choisir entre au moins deux options défendables, **comportant chacune des avantages et des**

© Frédéric Connes, 2026 · Tous droits réservés

inconvénients. Il doit donc s'agir de **dilemmes**, qu'aucune connaissance purement « technique » ne peut résoudre : la décision relève de l'appréciation de chacun.

5. Les décisions doivent, dans leur ensemble, engager les **trois dimensions** suivantes : **technique** (l'état du système, ce qui est faisable, en combien de temps, etc.), **juridique** (les règles applicables, les sanctions potentielles, etc.) et **psychologique** (pression d'un supérieur, confiance, stress, loyauté, relations dans l'équipe, etc.). Une option évidente sur une seule dimension doit être rendue difficile par les deux autres. Une option consistant à ne pas respecter certaines règles de droit est parfaitement admissible.
6. Le cas pratique doit tenir sur une page et se comprendre en moins de cinq minutes.

Vous pouvez partir d'une situation observée, rapportée ou lue, à condition de l'anonymiser : aucun nom réel d'entreprise ni de personne ne doit figurer dans votre cas pratique.

L'usage d'outils d'intelligence artificielle pour préparer votre cas pratique est autorisé. Cependant, lors des présentations, vous devrez répondre instantanément et en autonomie aux questions de la salle, ce qui implique que vous maîtrisiez le contexte en détail.

5. Préparation de votre présentation

Chaque groupe doit obligatoirement produire un support de présentation. Celui-ci doit contenir, dans l'ordre :

1. l'exposé du cas pratique ;
2. les éléments propres à votre animation.

Envoyez-le **au format PDF**, avec les prénoms et noms de tous les membres du groupe en première page, à **rendus@fconnes.com** avant la date indiquée au 1.

Nommez le fichier « **Présentation_<NOM1>_<NOM2>_<…>.pdf** », avec les noms de tous les membres du groupe, par ordre alphabétique.

Par exemple : `Présentation_DELARUE_DESCARTES_DUCHEMIN_DUPONT.pdf`.

6. Présentation et animation de votre cas pratique

L'ordre de passage des groupes sera **tiré au sort au fur et à mesure** : le groupe suivant ne sera désigné qu'à la fin de la présentation précédente.

Votre présentation se déroulera en deux temps :

1. **Exposé de votre cas pratique** (5 minutes), jusqu'au moment où des décisions difficiles doivent être prises, sans donner votre avis.
2. **Cheminement collectif vers les décisions** (20 minutes) : vous animerez ce cheminement sous la forme de votre choix (débat contradictoire, jeu de rôle, brainstorming, comité de direction simulé, etc.). Vous devrez répondre à toutes les questions et remarques de la salle, et pourrez également lui poser des questions. Vous pourrez révéler ou inventer des informations complémentaires, au fur et à mesure, à condition qu'elles demeurent cohérentes avec le reste du contexte. Votre objectif sera d'obtenir la plus grande participation possible de la salle.

Après chaque présentation, vous devrez tous, **y compris les membres du groupe venant de présenter**, remplir pendant 15 minutes la partie correspondante de la **feuille de décisions** (document Word distinct). Remplissez-la en électronique, dans le fichier Word : aucune version manuscrite ne sera acceptée. Pour chaque présentation, vous choisirez une décision parmi les décisions difficiles soulevées et vous compléterez dans l'ordre les rubriques suivantes, inspirées de la méthode FORDEC vue en cours et adaptées à l'exercice : la décision à prendre ; ce que vous savez ; ce que vous supposez et ignorez ; les options envisagées ; les risques et bénéfices de chaque option, sur les plans technique, juridique et psychologique ; la décision que vous prenez ; le risque que vous acceptez ; votre niveau de confiance (c'est-à-dire la probabilité de 0 à 100 % que votre hypothèse décisive soit exacte), qui n'est pas noté pour lui-même mais doit être cohérent avec votre raisonnement. Un fait doit avoir été affirmé par le groupe (exposé ou réponse à une question) ; une hypothèse correspond à ce que vous complétez vous-même ; l'hypothèse décisive est celle qui, si elle était fausse, changerait votre choix ; ce que vous ignorez est ce qui n'a été ni affirmé ni supposé, et pourrait modifier votre décision. Les règles de droit applicables relèvent des risques et bénéfices ; une qualification juridique incertaine (par exemple : ce prestataire est-il sous-traitant ?) relève des hypothèses. Les étapes « Execution » et « Check » de FORDEC ne sont pas demandées : votre décision doit seulement être assez précise pour pouvoir être exécutée.

Un exemple de feuille remplie vous est fourni : il illustre une démarche sur un cas fictif, pas une réponse attendue, et ne doit pas être recopié. Il est volontairement détaillé : une demi-page par présentation suffit, en

© Frédéric Connes, 2026 · Tous droits réservés

phrases courtes, même sans verbe, mais sans abréviations, hormis les sigles usuels (RGPD, NIS 2, CNIL, STAD, etc.).

Un temps supplémentaire sera réservé à la fin des présentations pour compléter votre feuille de décisions, avant de l'envoyer. Envoyez cette feuille **au format Word**, en faisant apparaître vos prénom et nom, à **rendus@fconnes.com** avant la date indiquée au 1.

Nommez le fichier « **Décisions_<NOM>_<Prénom>.docx** ». Par exemple : `Décisions_DUPONT_Jean.docx`.

7. Notation

Les critères pris en compte pour établir votre note seront les suivants :

Par groupe (sur 10 points), note commune à tous les membres du groupe :

1. **Qualité du cas pratique** : une situation précise et réaliste ; de vrais dilemmes décisionnels ; les trois dimensions (technique, juridique et psychologique) présentes.
2. **Qualité de l'animation** : la participation de la salle ; les réponses aux questions et remarques de la salle ; le respect du temps imparti.
3. **Respect des consignes** : les dates limites et la composition du groupe.

Individuellement (sur 10 points) :

1. **Complétude** : une décision justifiée pour chacun des six cas pratiques, y compris le vôtre.
2. **Qualité du raisonnement** : distinguer ce qui est su, supposé ou ignoré ; envisager plusieurs options ; prendre en compte les trois dimensions ; prendre une décision précise ; évaluer le risque accepté ; exprimer une confiance cohérente.

> **Il n'existe pas de « bonne réponse » :** deux décisions opposées peuvent obtenir la même note si elles sont aussi bien justifiées.

© Frédéric Connes, 2026 · Tous droits réservés